

문서번호	안전감사팀-134
보존기간	년
결재일자	2022.01.14.
공개여부	공개

★담당자	안전감사팀장	본부장	사장	
나감성	김영희	박진수	01/14 이근수	
협 조				

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

시민회관 수영장 탈의실 관련 민원 자체감사 결과 보고

2022. 1.



과천도시공사
[안전감사팀]

시민회관 수영장 탈의실 관련 민원 자체감사 결과 보고

경영기획실-160(2021.01.07.)호 관련하여 2022. 1. 7.(금) 10:30경 발생한 시민회관 수영장 탈의실 관련 민원에 대한 사실관계 조사 보고임.

1 감사 개요

- 기 간: 2022. 1. 10. ~ 2022. 1. 12.(3일)
- 대 상: 시민회관체육부 수영팀 상근직 ○○○
- 감사방법: 현장 실사 감사
- 감 사 반
 - 반 장: 안전감사 행정4급 김영희 -
 - 반 원: 감사담당자 기술4급 나갑성
- 조사범위 및 판단기준
 - 민원 사실관계 여부
 - 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 해당 여부

2 감사 결과

☐ 감사 처분 및 지적건수

(단위 : 명, 건, 원)

행정상 조치				신분상 조치				재정상 조치		제도 개선	비 고
계	시정	주의	현지 조치	계	징계	훈계	주의	계	금액		
				1			1				

☐ 총평

- 시민회관 수영장 탈의실 근무자 ○○○은 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 대한 법정교육을 받았고, 탈의실 업무를 수행함에 있어 아이들에게 친절하게 말로 상황을 설명하며 공사의 직원으로서 품위를 유지해야 함에도

신체적 접촉 행위로 민원을 야기한 사실은 공사 직원으로 친절의 의무 및 품위 유지 의무에 반하는 행동을 하였다고 판단함.

- 다만 양측의 주장이 상반되고, 입증할 수 있는 증거가 없는 점, 깊이 뉘우치고 반성하는 점 등을 종합적으로 판단하여 「적극행정면책 및 직원 경고 등 처분 관한 세칙」 제12조 및 제13조에 따라 “주의” 처분을 주문함.

3 조사 결과

□ 사건 개요

- 발생일시: 2022. 1. 7.(금) 10:30 경
- 장 소: 과천시민회관 수영장 남자탈의실 ○
- 피 해 자: 유아체능단 상어반 정준영(7세, 남) ○
- 가 해 자: 시민회관체육부 수영팀 상근직

□ 피해아동 주장에 대한 사실관계

- 유아체능단 수영 수업을 마친 정준영(7세, 남)은 10:30경 샤워장에서 탈의실로 나오기 위해 수영복을 벗고 있는 중 “탈의실 할아버지(○○○)가 등을 때렸다.” 고 주장함.
 - ↳ 아이들이 강습을 마치고 나와 혼잡한 상황에서 생각없이 두 번 정도 토닥(신체적 접촉 있음)였음.
- 상황: 옷 바구니를 밀고 떠들고 장난치며 옷을 갈아입고 다음 강습반이 이용해야 하는 상황으로 아이들을 늘 독려 해야하는 일이 빈번함.
- 사례: 남자탈의실에 근무하다보면 여자 선생님이 들어오지 못해 강습 시에는 옷도 챙겨주고 헤어드라이기로 머리 말려주어야 하는 등 아이들과 신체적 접촉이 있음.

□ 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 해당하는에 대한 해석

- 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에서 “아동학대”란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말하며 피해 아동이 주장하는 “탈의실 할아버지(○○○)가 등을 때렸다.”와 가해자가 1회성으로 “장난치지 말라고 (독려차원에서 감정없이)” 말하며 “아이가 이뻐서 등을 토닥였다”는 사실만으로 폭력행위가 성립되기는 어렵다고 판단됨.

※ 아동학대: 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것을 말한다.

- 아동학대 사례

- 지난 해 5월, A씨는 사실혼관계에 있던 B씨의 10살난 자녀에게 숙제나 공부를 하지 않았다는 이유로 머리, 팔, 허벅지 등을 회초리로 수십 회 때려 멍이 들게 하는 등 신체에 손상을 주는 학대행위를 했습니다. A씨는 양육하는 보호자로서 훈육이라고 주장했지만 앞선 처벌은 숙제를 하지 않았다는 이유만으로 할 수 없는 처벌이라며 징역 6월, 가정폭력치료강의 40시간의 수감을 명령했습니다.
- 2012년 3월 울산 울주군의 한 마트 앞에서 70대의 B씨는 9살, 11살의 C양과 D양에게 접근해 양팔로 피해자를 껴안고 ‘사랑합니다’라고 하며 볼에 입을 맞추는 등 아동을 강제로 수행했습니다. “손녀들에게 하는 것처럼 단순히 귀엽고 예쁘다는 표현이라 수행이 아니다”고 주장했지만 피해자 C양과 D양이 “볼에 입을 맞출 때 기분이 나쁘고 무섭고 당황했다”는 피해 아동 진술에 따라 강제수행이 인정돼 벌금 500만원과 40시간의 성폭력 치료프로그램 이수를 선고받았습니다.
- 2012년 11월 대전 동구의 한 어린이집 교사 오씨는 갓 돌을 지난 피해자 신양이 밥을 삼키지 않자 버릇을 고쳐준다는 이유로 양 쪽 귀를 잡아당기고, 이마와 볼을 때려 전치2주에 해당하는 상해를 입혔습니다. 이에 피의자인 오씨는 징역 8월, 어린이집 원장은 학대에 대한 주의와 감독을 게을리 했다는 혐의로 벌금 300만원을 선고받았습니다.

4 조치 계획

☐ 신분상 조치

소 속	직 급	성 명	처분 요구	비 고
시민회관 체육부 수영팀	상근직	○○○	주의	